القيمة ولم يسقط الجزاء الا بارساله كما فى البحر الزاخر والله اعلم

﴿ فصل فى صيد الحرم صيد الحرم ﴾ اى حريم الكعبة المحترمة (حرام على المحرم والحلال الا مااستثناه الشارع) اى بقوله خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدأة رواه مسلم والنسائى وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها ورواه ابوداود عن ابى هريرة لفظه خمس قتلهن حلال فى الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور (فلو قتل محرم صيد الحرم فعليه جزاء واحد) أى لاجل احرامه كما لو قتله خارجه (وليس عليه لاجل الحرم شئ للتداخل) اى لتداخل جزاء الحرم فى جزاء الاحرام وجعلهما واحدا (ولو قتله حلال فعليه الجزاء) أى جزاء الحرم (ولو اتلف) اى شخص (صيدا) اى فى الحرم (مملوكا معلما) كالبازى والطوطى والمردونحوها (فعليه قيمته لمالكه معلما ولاجل الحرم قيمته غير معلم) اى لاستوائهما عندالله سبحانه وفى حكمه (ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم) أى فعليه ارساله وان ذبحه فعليه جزاؤه (ولو ادخل) أى كل منهما (بازيا) أى فى الحرم (فأرسله) أى فسيبه (فقتل حمام الحرم) أى مثلا (فلا شئ عليه) أى لخروجه عن تصرفه وعدم انتساب فعله اليه (ولو أرسله للقتل) أى لقتل الحمام ونحوه (فعليه الجزاء) لانه يطلق عليه انه صاد بالصيد (ولو قتل صيدا بعض قوائمه فى الحل وبعضها فى الحرم فعليه الجزاء) أى من غير نظر الى الاقل والاكثر من القوائم فى الحل والحرم (ولو كان قائما فى الحل) أى بجميع قوائمه (ورأسه فى الحرم فلاشئ عليه) لان مدار القيام على القوائم ففي الصيد القائم يعتبر قوائمه كما فى النوادر عن محمد (ولو كان مضطجعا فى الحل وجزء منه) أى اى جزء كان (فى الحرم فهو من صيد الحرم) قال الكرمانى اذا كان مضطجعا فى الحل ورأسه فى الحرم يضمن قيمته لان العبرة لرأسه انتهى وهو موهم ان الجزء المعتبر هو الرأس لاغير وليس كذلك بل اذا لم يكن مستقرا على قوائمه فيكون بمنزلة شئ ملقى وقد اجتمع فيه الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا ففى البدائع انما تعتبر القوائم فى الصيد اذا كان قائما عليها او جميعه ان كان جميعا انتهى وهو بظاهره كما قال فى الغاية يقتضى ان الحل لا يثبت الا اذا كان جميعه فى الحل حالة الاضطجاع وليس كذلك ففى المبسوط اذا كان جزء منه فى الحرم حالة النوم فهو من صيد الحرم والله أعلم (ولو كان) أى الصيد على أغصان متدلية الى الحرم وأصل الشجر فى الحل ضمن) اذ المعتبر فى الصيد مكانه من الاغصان المتدلية لا أصل الشجرة (ولو أخرج ظبية) الظاهر أن يقيد بكونها حاملا (من الحرم فولدت) اى خارجه (ثم ماتت هى والولد فعليه قيمة الجميع وهل يشترط لضمان الولد تمكنه من الرد الى الحرم ففيه تخريجان مذكوران فى المحيط فاكثر المشايخ على أنه يشترط التمكن من الارسال فلو هلك الولد قبل التمكن منه لم يضمن لعدم المنع وان هلك بعده ضمن لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع وبعضهم على أنه لا يشترط فيضمن مطلقا لاثبات اليد على مستحق الامن (ولو أدى الجزاء) أى جزاء الظبية (ثم ولدت فليس عليه جزاء اولادها اذا متن ولو ذبح) أى أحد (هذا الصيد فى الحل) أى بعد اخراجه من الحرم كما هو مروى عن محمد (قبل التكفير او بعده كره اكله) اى والانتفاع به تنزها كما صرح به عن محمد (ولو باعه واستعان بثمنه فى الجزاء جاز) اى كان له ذلك قال فى البدائع لان الكراهة فى حق الاكل خاصة ويجوز به الانتفاع

وازواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتمها علينا (اللهم) اجعلنا هداة مهديين واجعلنا من أئمة متقين ياذا الفضل العظيم (اللهم) انى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم (اللهم) انى اعوذ بك من عذاب النار وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال (اللهم) اغسل خطاياى بماء والثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب (اللهم) فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنى الدين واغننى من الفقر ومتعنى بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك (اللهم) بسرى